

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5068718-52.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: JHON PAUL YOMONA PORTAL

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

IMPETRADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO HÁ OMISSÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

5068718-52.2024.4.02.5101

510014875235 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5068718-52.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: JHON PAUL YOMONA PORTAL

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

IMPETRADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo impetrante, sob o argumento de ocorrência de contradição e omissão pois o termo genérico "folgas indenizadas" tratada na sentença abrangeria no seu entender todas as rubricas da mesma natureza.

VOTO

Não há se falar em omissão ou contradição, haja vista que os argumentos trazidos no voto são suficientes para embasar o posicionamento desta Turma no que tange ao alcance do julgado . Assim explanou o voto:

Contudo, percebe-se que, embora a sentença do processo originário tenha mencionado exclusivamente os valores recebidos a título de "folgas indenizadas", outras rubricas - sobre as quais não houve regular instrução, contraditório ou mesmo discussão de mérito a respeito de sua natureza - foram incluídas nos cálculos que instruíram o pedido de execução.

Ocorre que a discussão sobre a eventual natureza indenizatória de tais rubricas não pode se dar nestes autos, dado que o dispositivo da sentença transitada em julgado declarou a não incidência do imposto de renda sobre folgas indenizadas e condenou a ré a restituir à parte autora "os valores recolhidos a esse título".

A discussão, da mesma forma, não pode ser instalada na fase de cumprimento de sentença. Trata-se de questão que deveria ter sido objeto de análise única e exclusivamente na fase de conhecimento.

Portanto, deve prevalecer o entendimento exposto na decisão impetrada, visto que o título judicial se refere exclusivamente às "folgas indenizadas", e não a qualquer outra verba referida nos contracheques acostados aos autos.

Assim, e considerando ainda que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, o inconformismo deve ser dirigido à via própria.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes.

5068718-52.2024.4.02.5101

510014875234 .V2